

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de Direito do Juizado Especial Civil da Comarca de São Paulo/ SP

NFC-E FACIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 50.513.129/0001-71, com sede na Rua Ribeiro de Brito, nº 1002, Sala 0301, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51021-310, neste ato representada por seu sócio administrador, por intermédio de sua advogada que subscreve (procuração anexa), com fundamento nos arts. 6º, 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil, e arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, vem, respeitosamente, propor a presente:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de **53.112.554 GUSTAVO FUGULIN SOARES DA SILVA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 53.112.554/0001-47, com sede na Rua Lavinia Fenton, nº 53, Jardim Marajoara, São Paulo/SP, CEP 04663-170, endereço onde deverá ser citado, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:

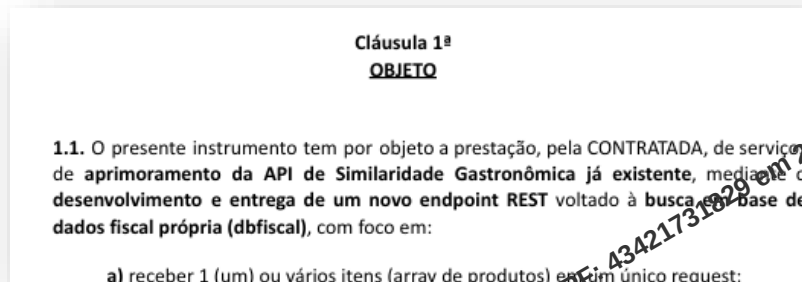
I – DOS FATOS

A empresa autora, NFC-E FÁCIL LTDA., atua no desenvolvimento de soluções voltadas à emissão de notas fiscais, oferecendo a seus clientes um sistema que automatiza a inserção de dados fiscais de produtos.

Nesse contexto, a autora já possuía um sistema baseado em inteligência artificial capaz de identificar dados fiscais de produtos individualmente, sem que o usuário precisasse inseri-los manualmente.

Buscando aprimorar sua prestação de serviços e ampliar a eficiência operacional da plataforma, a autora contratou o requerido para o desenvolvimento de um segundo projeto, consistente na criação de uma nova ferramenta baseada em inteligência artificial, destinada à identificação automatizada de dados fiscais em lote, a partir do envio de listas de produtos (tais como cardápios de clientes).

A parte autora celebrou com a parte ré contrato de prestação de serviços para desenvolvimento e aprimoramento de API de similaridade gastronômica, conforme contrato em anexo.

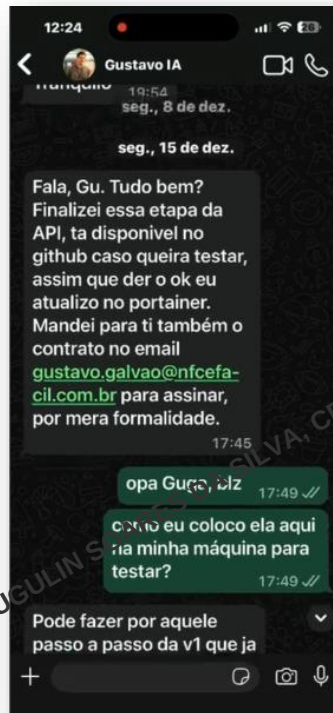


O valor ajustado foi de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente pago pela autora no dia 06/12/2025.

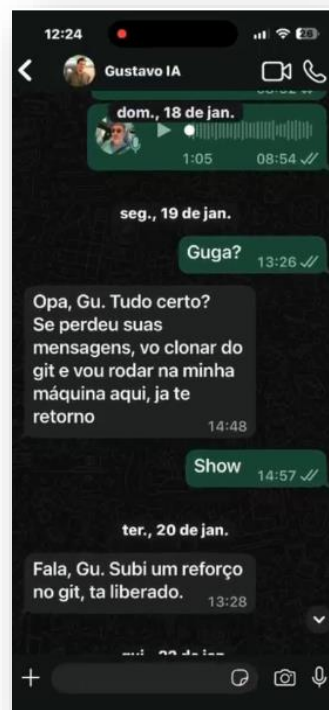


Importante destacar que já havia relação contratual anterior entre as partes, tendo o requerido participado de projeto anterior, o que reforçou a legítima expectativa da autora quanto à adequada execução do novo serviço contratado.

O escopo inicial do projeto foi encaminhado ao requerido em 15/12/2025, data em que também se esperava o início da implementação e entrega funcional da solução.



Entretanto, desde os primeiros testes realizados, o sistema apresentado pelo requerido mostrou-se completamente ineficaz, retornando dados absolutamente inconsistentes e incompatíveis com as solicitações realizadas.

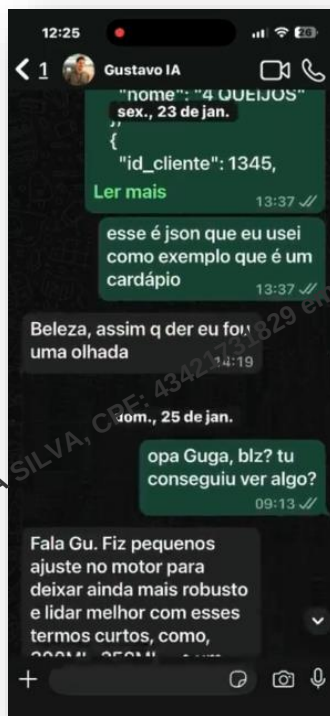
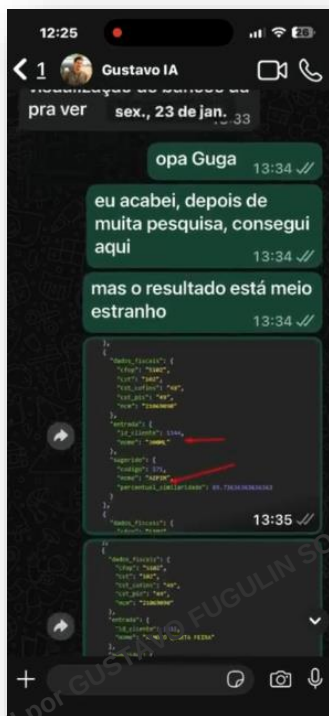


A título exemplificativo, ao buscar o termo “carne”, o sistema retornava “doce”; ao buscar “suco”, retornava “refrigerante”, evidenciando falhas graves na lógica e na base de funcionamento da ferramenta.

Em termos práticos, o sistema jamais atingiu um nível mínimo de funcionalidade, sendo totalmente inapto ao uso empresarial a que se destinava. Em analogia simples, trata-se de projeto que sequer atingiu a fase estrutural básica, como uma construção sem alicerce.

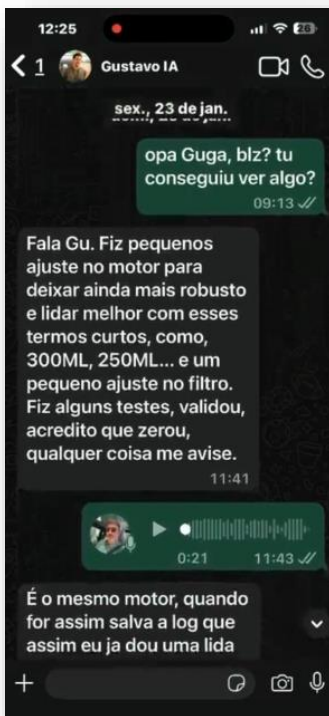
Os documentos e registros de testes acostados aos autos demonstram que, em todas as tentativas realizadas pela autora, o sistema apresentou erros reiterados, sem qualquer evolução concreta ao longo do tempo.

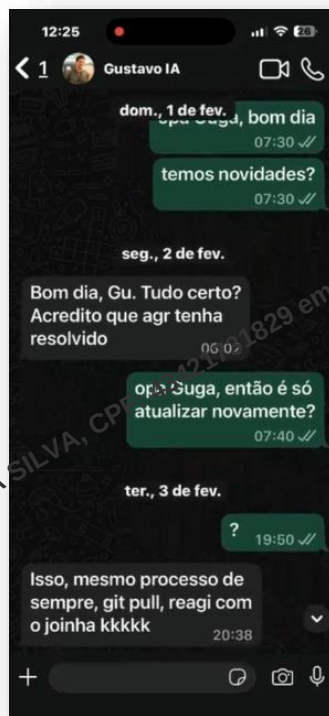
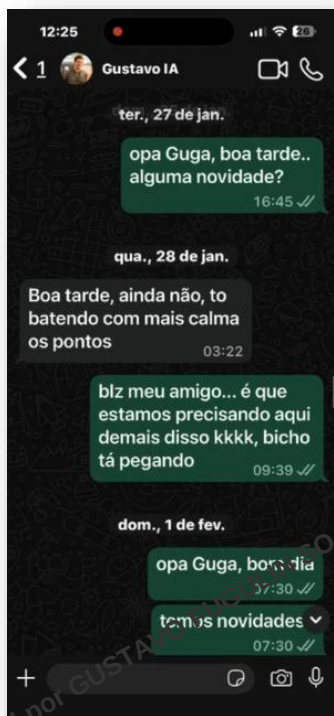




Documento baixado no Jusbrasil por GUSTAVO AUGULIN SOARES DA SILVA, CPF: 43421731829 em 26.05.2026, 21:21

Sempre que instado a corrigir os problemas apontados, o requerido informava que realizaria ajustes, demorava dias para retornar e, ao fazê-lo, limitava-se a solicitar novos testes por parte da autora - os quais invariavelmente revelavam a persistência dos mesmos erros, evidenciando a ausência de validação mínima por parte do próprio desenvolvedor.





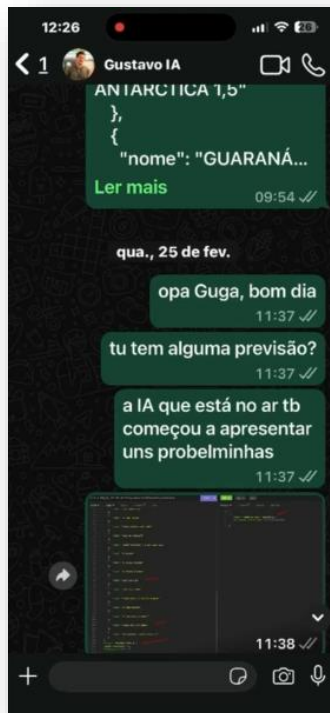
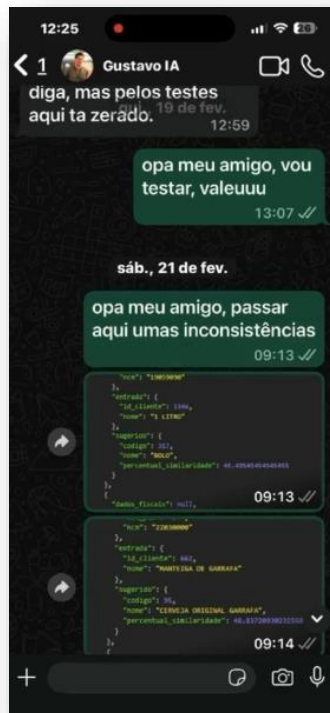
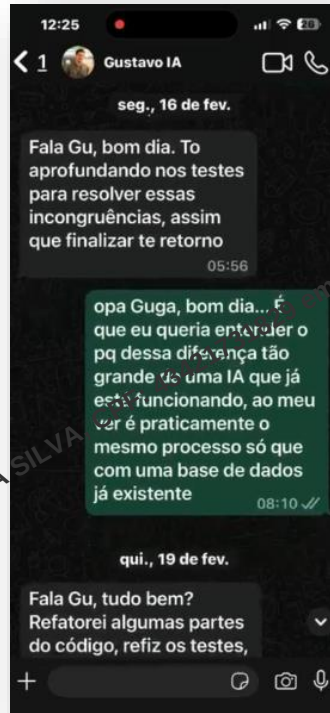
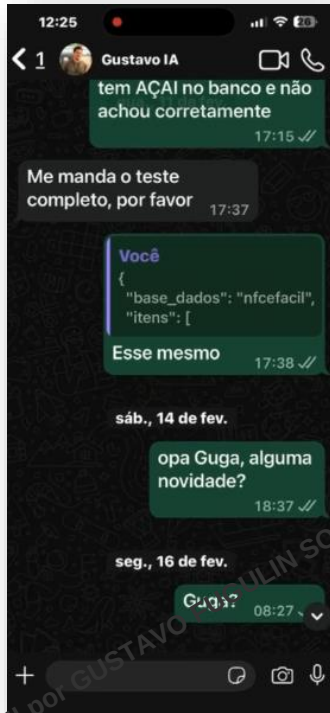
Inicialmente, o requerido optou por utilizar uma inteligência artificial local, com capacidade limitada de processamento e consulta de dados. Diante da evidente

insuficiência técnica dessa abordagem, a autora, visando viabilizar a execução do projeto, autorizou a utilização de inteligência artificial externa - mais robusta e custosa - arcando inclusive com a disponibilização de créditos para sua utilização.

Ainda assim, nenhuma melhoria significativa foi alcançada.



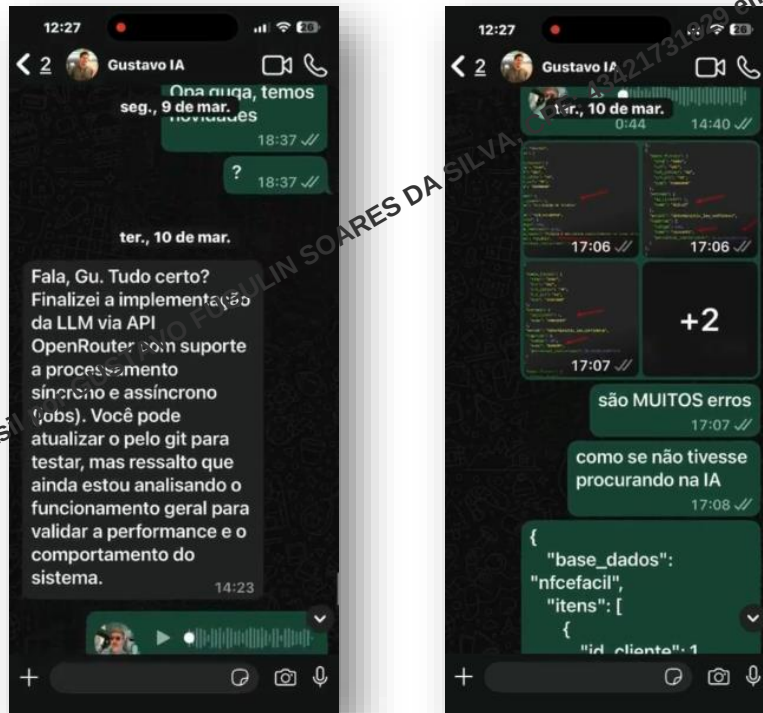
Documento baixado no Jusbrasil por GUSTAVO P. SOARES DA SILVA, CPF 03.424.721-99 em 26.05.2026, 21:21



Documento baixado no Jusbrasil por GUSTAVO SOARES DA SILVA em 26.05.2026, 21:21

Durante esse período, além da inexecução do objeto contratual, a autora enfrentou reiteradas dificuldades de comunicação, sendo comum a demora superior a cinco dias para qualquer resposta por parte do requerido.

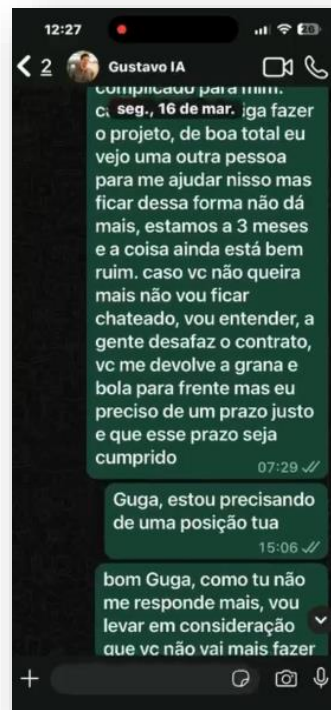
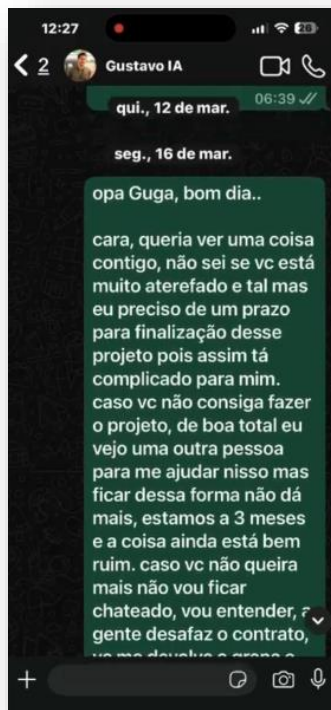
Diante da inércia e da ausência de solução, em 10/03/2026 o requerido realizou nova tentativa de ajuste. Todavia, os testes subsequentes novamente evidenciaram erros graves, os quais foram devidamente reportados pela autora, sem qualquer retorno efetivo.

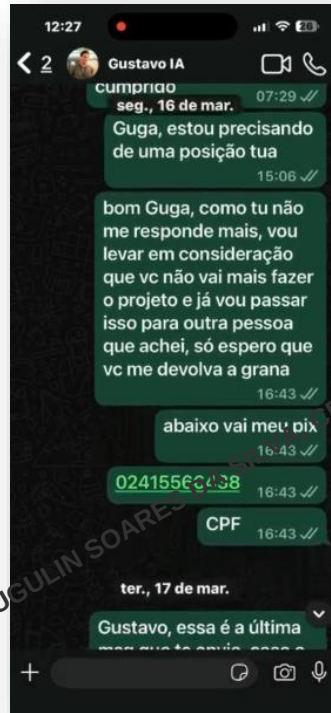


Em 12/03/2026, após nova cobrança, o requerido limitou-se a responder: “Ok, estou fazendo o possível”, sem apresentar solução concreta, mesmo após mais de três meses de atraso.



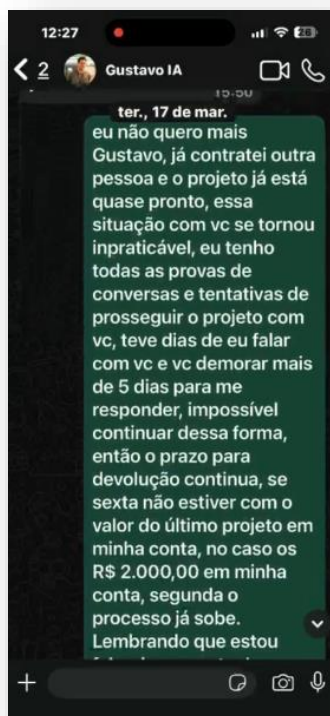
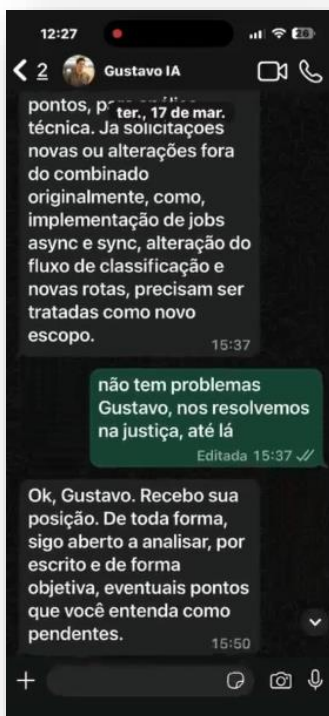
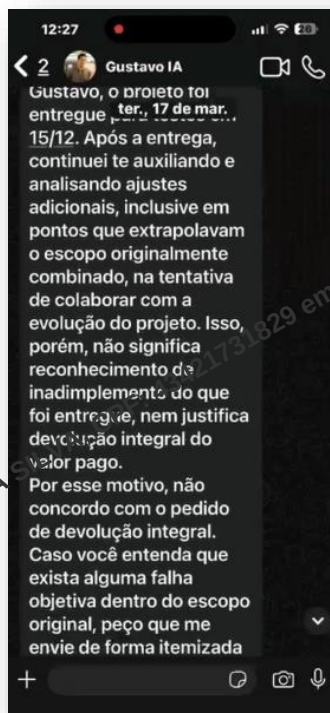
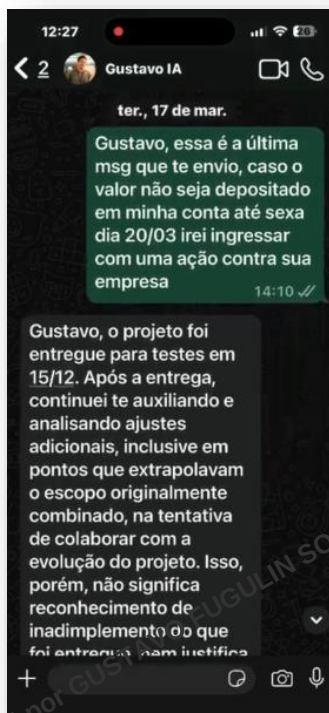
em 16/03/2026, a autora, agindo de boa-fé, buscou uma solução consensual, propondo a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, caso o requerido não tivesse condições de concluir o projeto. Não houve resposta.





Diante do silêncio, a autora informou que consideraria o contrato descumprido e buscaria a via judicial para resolução da controvérsia.

Somente após a menção à adoção de medidas judiciais é que o requerido voltou a se manifestar, alegando, de forma infundada, que o projeto teria sido entregue em 15/12/2025, bem como que teria prestado o devido suporte - o que não corresponde à realidade fática demonstrada nos autos.



Importante destacar que, entre os dias 10/03/2026 e 16/03/2026, a única manifestação do requerido foi a já mencionada resposta genérica e evasiva “ok, estou fazendo o possível”, evidenciando total descaso com a execução do contrato.

Diante da completa inexecução do serviço, da perda de tempo útil, dos prejuízos operacionais e da necessidade de continuidade de suas atividades, a autora foi obrigada a contratar terceiro para desenvolvimento de sistema equivalente, o qual, inclusive, já se encontra devidamente finalizado e funcional.

Nesse cenário, resta caracterizada não apenas falha na prestação do serviço, mas verdadeira inexistência de prestação, visto o requerido não cumpriu com sua obrigação contratual, deixando de entregar o sistema contratado, o que enseja a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a devida reparação pelos prejuízos suportados.

Links complementares para acessar conversa completa:

Parte 1:

<https://drive.google.com/file/d/1FPTgBK6A1JavjtZtYORbZlcXjL0kN6x/view?usp=sharing>

Parte 2:

<https://drive.google.com/file/d/175b35XWFsqAsHRb-SUaUJzu-ZpROP3A/view?usp=sharing>

II – DO DIREITO

II.1 – Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

A presente relação jurídica configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 2º do CDC:

"Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

Por sua vez, estabelece o art. 3º do CDC:

"Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

No caso em tela, a parte autora, embora pessoa jurídica, figura como destinatária final do serviço contratado, uma vez que o sistema desenvolvido seria utilizado para atender necessidades internas, sem qualquer finalidade de revenda ou integração direta à cadeia produtiva, o que atrai a incidência das normas consumeristas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às pessoas jurídicas quando caracterizada sua

condição de destinatária final e sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

No mesmo sentido, entende o STJ que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando adquire bens ou serviços para uso próprio, sem inseri-los na cadeia produtiva.

Dessa forma, resta plenamente caracterizada a relação de consumo, sendo aplicáveis ao caso as normas protetivas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor.

II.2 – Da falha na prestação do serviço

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)"

Ainda, dispõe o art. 20 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor (...)"

No presente caso, a falha é inequívoca: o sistema nunca funcionou adequadamente, não atendendo às especificações contratuais, o que equivale à sua não prestação.

Não se trata de mero vício sanável, mas de completa inutilidade do serviço contratado, frustrando integralmente a expectativa legítima da contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a falha na prestação de serviço que impede a utilização do objeto contratado configura defeito do serviço, ensejando a responsabilização objetiva do fornecedor.

No mesmo sentido, reconhece-se que a inexecução ou prestação inadequada do serviço autoriza a restituição dos valores pagos.

II.3 – Do inadimplemento contratual e da resolução do contrato

Nos termos do art. 389 do Código Civil:

"Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária (...)"

Dispõe ainda o art. 395 do Código Civil:

"Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa (...)"

E o art. 475 do Código Civil:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (...)"

A ausência de entrega funcional do sistema configura inadimplemento absoluto, sendo devida a resolução do contrato com restituição integral dos valores pagos.

A jurisprudência pátria reconhece que o inadimplemento contratual absoluto autoriza a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior.

No mesmo sentido, é entendimento consolidado que, caracterizado o inadimplemento, é cabível a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

II.4 – Da restituição integral dos valores

Diante da inexistência de prestação útil, é indevida qualquer retenção de valores pela requerida.

Nos termos do art. 884 do Código Civil:

"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (...)"

A manutenção do valor pago configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é devida a restituição integral dos valores pagos quando o serviço não é prestado de forma adequada.

No mesmo sentido, entende-se que a ausência de contraprestação válida impõe a devolução integral dos valores pagos.

Assim, a requerida deve ser condenada à restituição integral do valor de R\$ 2.000,00.

II.5 – Dos danos morais

A conduta da requerida ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Nos termos do art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor:

"São direitos básicos do consumidor: a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais (...)"

A parte autora permaneceu 3 meses sem solução, enfrentando falhas constantes, ausência de suporte adequado e atraso injustificado, o que comprometeu diretamente sua atividade empresarial, gerando atrasos em entregas com clientes.

Além disso, houve perda de tempo produtivo, frustração da legítima expectativa contratual e necessidade de contratação de novo fornecedor para execução do mesmo serviço, gerando desgaste que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o descumprimento contratual pode ensejar indenização por danos morais quando acarreta prejuízos que ultrapassam o mero inadimplemento.

No mesmo sentido, entende-se que a falha grave na prestação de serviço, especialmente quando compromete atividade empresarial, enseja reparação por danos morais.

Diante das circunstâncias do caso concreto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como apta a cumprir função compensatória e pedagógica.

III – DA ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL

Nos termos da Resolução nº 345/2020 do CNJ, a parte autora manifesta interesse na tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital.

Destaca-se que o contrato firmado entre as partes prevê foro na comarca de São Paulo/SP.

FORO

13.1. Aplica-se a legislação brasileira.

13.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir controvérsias oriundas deste Contrato. Facultativamente, as Partes podem convencionar mediação prévia ou arbitragem (Anexo IV).

Contudo, a parte autora está sediada na cidade de Recife/PE, local onde também exerce suas atividades profissionais sua patrona.

Dessa forma, a adoção do Juízo 100% Digital mostra-se medida necessária e adequada para garantir o pleno acesso à justiça, permitindo a participação em todos os atos

processuais sem a necessidade de deslocamento físico, evitando custos adicionais e prejuízos operacionais à parte autora.

Ademais, tal medida está em consonância com os princípios da celeridade, economia processual e eficiência.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

1. A adesão ao Juízo 100% Digital;
2. A citação da requerida;
3. O reconhecimento da relação de consumo;
4. A resolução do contrato, em razão do inadimplemento absoluto da requerida;
5. A condenação da requerida à restituição do valor de R\$ 2.000,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 STJ);
6. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC);
7. A condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 5.000,00 configurando desvio produtivo da atividade empresarial;
8. A condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95;
9. A total procedência da ação.

V – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 25 de Março de 2026.

Glenda Maria
OAB/PE 59.616

